МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.03.10 № 01/504

танай _____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Б.ЭНХБАЯР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга буюу Нийтийн зориулалттай барилгын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн удирдлагын тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж, дараах саналыг хүргүүлж байна.

1.Төслийн 36 дугаар зүйлийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, хүний эрхийн олон улсын зарчимд нийцүүлэх.

Хуулийн төслийн 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсэгт “Өмчлөгч нь энэ хуулийн 33.1.2, 33.1.3, 33.1.7-д заасан үүргээ удаа дараа зөрчиж, бичгээр сануулсаар байтал уг зөрчлийг таслан зогсоож, арга хэмжээ авааагүй гурван сар өнгөрсөн, эсхүл энэ хуулийн 33.1.4-т заасан төлбөр төлөх үүргээ зургаан сарын турш биелүүлээгүй бол сууц өмчлөгчдийн холбоо учирсан хохирлыг арилгуулах, сууц өмчлөгчдийн холбооны гишүүнээс гаргуулах, сууц өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлэхийг сууц өмчлөгчдийн холбоо шаардах эрхтэй.” гэж өмчлөгчөөс шаардах сууц өмчлөгчдийн холбооны эрхийг заажээ. Энэ хэсгийн “*өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлэхийг шаардах*” нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 3-т заасан иргэний өмчлөх эрхийг шүүхийн бус замаар хязгаарлахаар байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан иргэний өмчлөх эрхэд шүүхийн бус замаар халдах нь хууль дээдлэх, шударга ёсны зарчмыг зөрчинө гэж Үндсэн хуулийн цэцийн 2006 оны 5 дугаар дүгнэлтээр шийдвэрлэснийг Улсын Их Хурлаас хүлээн авчээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 3-т заасан иргэний өмчлөх үндсэн эрхийг хязгаарлах эсэхийг зөвхөн хараат бус, шударга шүүх шийдвэрлэх буюу уг асуудал шүүхийн хяналтад байхыг шаардах ерөнхий зарчмыг Үндсэн хуулийн цэц энэхүү дүгнэлтээр хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсан.

Орон сууц өмчлөгчийн төлбөртэй холбоотой маргааныг “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд”-д заасан шүүхээс гадуур гомдлыг үр дүнтэй барагдуулах шалгуурыг жишиг болгон шүүхийн бус журмаар урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны механизмыг хэрэглэх боломжит хувилбарын талаар судалж, хуульд нарийвчлан зохицуулах нь энэхүү хуулийн төслийн үзэл баримтлалд дэвшүүлсэн зорилготой нийцүүлэх нь зүйтэй байна.

150020 -93

2.Хуулийн төсөлд оршин суугчдыг дуу чимээний бохирдлоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, энэ талаарх иргэд, сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагын хүлээх үүрэг, оршин суугчдаас зөвшөөрөл авах, хяналт тавихтай холбоотой зохицуулалтыг тусгах.

Нийслэл, хот суурин газарт дуу чимээ ихтэй техник хэрэгслийг шөнийн цагаар ажиллуулан, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж, иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулан, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчих явдал өсөн нэмэгдэж, үүнтэй холбоотой иргэдээс төрийн холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад гаргах гомдол, мэдээллийн тоо нэмэгдэж байна.

Шинээр төлөвлөгдөж буй барилга байгууламж болон хэсэгчлэн, үе шаттайгаар ашиглалтад орж буй хотхон, хорооллын барилгын ажлын талаар тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугчдад сууц өмчлөгчдийн холбоогоор дамжуулан урьдчилан мэдээлэл өгөх, танилцуулах, ил тод байршуулах, иргэдээс бичгээр зөвшөөрөл, санал, хүсэлтийг авах, түүнд үндэслэн ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, зөвшилцөх зэрэг иргэд, сууц өмчлөгчийн холбооны бодитой оролцоог хангах, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, хяналт тавих хэм хэмжээг журамлан тусгах шаардлагатай байна.

3.Сууц өмчлөгчдийн холбоо үйл ажиллагаандаа Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг мөрдөж ажиллах, төлбөр шаардахдаа мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр хүний хувийн мэдээлэл болох орон сууцны болон утасны дугаарыг олон нийтийн цахим сүлжээнд, нийтэд ил тод мэдээлэхийг хориглох зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгах.

Сууц өмчлөгчдийн холбооноос төлбөр шаардахдаа хүний хувийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулж байгаа нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцэхгүй, хүний эрхийн зөрчил болно. Комисст энэ асуудлаар 2022-2024 онд 6 иргэнээс ирүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэх хүрээнд Комиссын гишүүний зөвлөмжийг холбогдох сууц өмчлөгчдийн холбоонд хүргүүлж байсан болно.

4.Сууц өмчлөгчдийн холбооны шийдвэр, үйл ажиллагаа нь оршин суугчийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн талаар тухайн байгууллага, албан тушаалтанд болон бусад эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гомдол гаргах, мөн бусад асуудлаар өргөдөл гаргах эрхийг хангах, түүнийг шуурхай шийдвэрлэх механизмыг хуулийн төсөлд тусгах.

Хуулийн төсөлд сууц өмчлөгчдийн холбоо нь дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг дундаа хамтран өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх, тухайн барилгын ашиглалтын хэвийн байдлыг хангах, сууц өмчлөгчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалт, засвар, арчлалт, хөрөнгийн удирдлагыг хариуцах эрх хэмжээг олгож, олон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр зохицуулжээ. Энэ хэрээр сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцлагатай ажиллах шаардлагатай юм.

Хуулийн төсөлд сууц өмчлөгчдийн холбоо хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ гүйцэтгэхгүй байх, үйл ажиллагаа нь хангалтгүй байх, үндэслэлгүйгээр төлбөр нэмэх, оршин суугчдын эрхийг дур зоргоор хязгаарласан зэрэг тохиолдолд оршин суугч болон гуравдагч этгээдээс шаардлага хүргүүлэх, гомдол гаргах, сууц өмчлөгчдийн холбооны гэмт буруутай үйлдлийн улмаас өөрийн өмчид учирсан хохирлыг хэрхэн шаардах, зөрчигдсөн эрхийг хэрхэн сэргээх талаар процессын зохицуулалтыг тусгах нь зүйтэй байна.

Дээрх зарчмын саналаас гадна найруулгын шинжтэй дараах саналыг доор томьёолов: Үүнд:

1.Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсгийн “хүүхдэд аюулгүй,” гэсний дараа “эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийг хангасан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй,” гэж нэмэх.

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7-д ““эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт” гэж ... бараа бүтээгдэхүүн дэх мэдрэхүй, хими, физик, биологийн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг” гэж тодорхойлсон. Хүүхдийн тоглоомын талбай.Ерөнхий шаардлага MNS6751:2019 стандартын 7.6 дахь хэсэгт “Тоглоомын талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан, стандартын шаардлага хангасан орчныг бүрдүүлсэн байна” гэж тусгасан байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайд ашиглах тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл бусад эд зүйл нь хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх нь тэдний аюулгүй байдлыг хангаж, болзошгүй эрсдэлээс хамгаална.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалахад “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцоход аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахыг үл тэвчих, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжих эрхийг хангах, тэдний онцлог байдлыг хүндэтгэх” зарчим баримтлахыг хуульчилсан.

2. Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт нийтийн зориулалттай барилгын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг тодорхойлохдоо мөн зүйлийн 6.1.8 болон 6.1.9 дэх заалтуудад заасан “автомашины зогсоол” гэх нэр томьёо давхардсаныг залруулах.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД